



CONSULTATIONS COMPÉTITIVES CPC



RÈGLEMENT AUTONOME

DES CONSULTATIONS COMPÉTITIVES ET DES CRÉDITS DE PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS (CPC)

O'SCOP / KDMARCHE PRO / PARTICIPANTS PROFESSIONNELS

Cadre B2B Outre-mer - enchères inversées éligibles, offres scellées, attribution multicritère, traçabilité et unités de service CPC

Référence	OSC/KDM/REG-CPC/[À COMPLÉTER]
Version	1.0 - 19 juillet 2026
Territoire(s)	[GUADELOUPE / MARTINIQUE / GUYANE / RÉUNION / MAYOTTE / SAINT-MARTIN / AUTRE]
Entrée en vigueur	[À COMPLÉTER]
Statut	PROJET AUTONOME À PERSONNALISER ET À FAIRE VALIDER AVANT MISE EN PRODUCTION

AVERTISSEMENT JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL

Le présent Règlement est exclusivement destiné à des relations entre professionnels. Il ne rend pas éligible à une enchère inversée une catégorie de produits interdite ou non validée. Les CPC rémunèrent des services numériques propres à O'SCOP et ne constituent ni un moyen de paiement des marchandises, ni une RCR, ni une contribution à FOGEDOM-SCIC. Le dispositif doit être revu selon le territoire, les produits, la qualification réelle de KDMARCHE PRO, la fiscalité applicable et la configuration Stripe.

CONFIDENTIEL - DIFFUSION CONTRÔLÉE

FICHE DE PARAMÉTRAGE AVANT PUBLICATION

DOCTRINE CENTRALE

Les prix des offres sont toujours exprimés en euros HT. Les CPC ouvrent un droit d'accès forfaitaire à un service de consultation; ils ne sont jamais consommés à chaque baisse de prix. Les flux CPC, les paiements de marchandises et la RCR FOGEDOM-SCIC sont tenus dans trois registres séparés.

PARAMÈTRE	VALEUR INITIALE / À COMPLÉTER
Émetteur des CPC	O'SCOP - facture de service numérique séparée
Organisateur économique	KDMARCHE PRO
Participants ordinaires	Vendeurs Pro actifs, vérifiés et préqualifiés
Participant invité	[DÉSACTIVÉ EN V1 / ACTIVABLE PAR SUPER ADMIN]
Pack 50 CPC	25 EUR HT
Pack 150 CPC	60 EUR HT
Pack 500 CPC	150 EUR HT
Accès consultation standard	20 CPC
Accès consultation interterritoriale	40 CPC
Rapport d'analyse détaillé	10 CPC
Tours inclus	3 tours maximum par défaut
Validité des CPC payants	12 mois à compter du crédit
Paieement des packs	Stripe Checkout - paiement ponctuel
Conservation journal légal enchères	Minimum 1 an
Conservation contractuelle cible	5 ans, sous réserve des règles applicables
Clôture V1	Heure serveur fixe; aucune prolongation automatique sauf règle publiée
Juridiction	[À COMPLÉTER - clause très apparente si applicable]

POINT DE VIGILANCE - PRODUITS ALIMENTAIRES

Le statut ROUGE bloque techniquement toute enchère inversée. Le statut ORANGE impose une validation juridique nominative et conserve l'offre scellée comme mode par défaut. Le statut VERT autorise l'enchère inversée, sous réserve du Dossier de Consultation et du territoire concerné.

SOMMAIRE

Article 1 - Définitions
Article 2 - Objet, autonomie et hiérarchie
Article 3 - Gouvernance et rôles d'O'SCOP et de KDMARCHE PRO
Article 4 - Champ professionnel et conditions d'accès
Article 5 - Matrice juridique ROUGE / ORANGE / VERT
Article 6 - Types de consultations
Article 7 - Dossier de Consultation et transparence
Article 8 - Publication, versionnement et verrouillage
Article 9 - Nature et séparation des CPC
Article 10 - Packs, tarifs, validité et facturation
Article 11 - Paiement Stripe et crédit des CPC
Article 12 - Registre CPC et mouvements
Article 13 - Inscription et débit forfaitaire
Article 14 - Enchères inversées
Article 15 - Offres scellées
Article 16 - Évaluation multicritère
Article 17 - Clôture, incidents et suspension
Article 18 - Attribution et contractualisation
Article 19 - Information post-attribution et défaillance
Article 20 - Annulation, sans suite et recrédit
Article 21 - Traçabilité, procès-verbal et conservation
Article 22 - Concurrence, fraude et intégrité
Article 23 - Confidentialité, données et secret des affaires
Article 24 - Séparation avec les Conventions et FOGEDOM-SCIC
Article 25 - Commande publique et périmètres exclus
Article 26 - Responsabilité et disponibilité du service
Article 27 - Durée, modification et suspension
Article 28 - Preuve et acceptation électronique
Article 29 - Droit applicable et litiges

ANNEXES OPÉRATIONNELLES

Annexe 1 - Tarifs et règles des packs CPC
Annexe 2 - Matrice d'éligibilité juridique des produits
Annexe 3 - Fiche de création d'une Consultation
Annexe 4 - Matrice d'évaluation multicritère
Annexe 5 - Registre CPC et règles de rapprochement
Annexe 6 - Workflow Stripe et événements techniques
Annexe 7 - Journal d'audit et procès-verbal de clôture
Annexe 8 - Checklist de publication et tests de recette
Annexe 9 - Références juridiques officielles

RÈGLEMENT AUTONOME DES CONSULTATIONS COMPÉTITIVES

ET DES CRÉDITS DE PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS (CPC)

PRÉAMBULE

O'SCOP exploite ou pilote une plateforme coopérative de services numériques destinée à l'agrégation des besoins, au référencement, à la mise en concurrence et à la traçabilité des échanges B2B dans les territoires ultramarins.

KDMARCHE PRO définit les besoins économiques, les lots, les volumes, les spécifications et les critères d'attribution des Consultations qu'elle organise pour son propre compte ou dans le cadre d'un mandat expressément documenté.

Les Parties souhaitent disposer de deux procédures distinctes: l'Enchère Inversée pour les lots juridiquement éligibles et la Consultation à Offres Scellées lorsque l'enchère dynamique est interdite, incertaine ou inadaptée.

Les CPC constituent des unités contractuelles d'accès aux services numériques d'O'SCOP. Ils sont achetés par packs, crédités dans un registre interne et débités forfaitairement lors de l'inscription à une Consultation. Ils ne remplacent pas les euros et ne servent jamais à régler les Produits.

Le présent Règlement est autonome. Il peut être incorporé par référence dans une convention Fournisseur, Acheteur ou tout autre document de l'écosystème, sans se confondre avec les obligations commerciales, les commandes, les factures, la RCR ou la gouvernance de FOGEDOM-SCIC.

Toute mise en production est subordonnée à la validation du périmètre juridique des produits, des territoires, des conditions de concurrence, de la configuration Stripe, de la fiscalité, de la politique de confidentialité et des règles de sécurité.

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

TERME	DÉFINITION
Attributaire	Participant dont l'offre est retenue à l'issue de la procédure et des contrôles de conformité.
CPC	Crédits de Participation aux Consultations: unités de service numériques, nominatives et non transférables, émises par O'SCOP.
Consultation	Procédure compétitive publiée sur la Plateforme, sous forme d'Enchère Inversée ou d'Offres Scellées.
Dossier de Consultation	Ensemble figé des spécifications, volumes, conditions, critères, pondérations, coûts CPC, calendrier et règles applicables.
Enchère Inversée	Procédure dynamique dans laquelle les Participants peuvent améliorer successivement une offre exprimée en euros HT selon des règles préalablement publiées.
Journal d'Audit	Registre horodaté, non destructif et versionné des événements techniques, fonctionnels et décisionnels.
Lot	Ensemble cohérent de Produits ou services faisant l'objet d'une Consultation.
Matrice d'Éligibilité	Référentiel de qualification juridique des Lots en statut ROUGE, ORANGE ou VERT.
Offre Scellée	Offre transmise sous pli électronique, non accessible avant la date de clôture et ouverte selon une procédure journalisée.
Organisateur	KDMARCHE PRO, sauf mandat ou Dossier de Consultation identifiant expressément un autre acheteur professionnel.
Participant	Vendeur Pro, Fournisseur ou prestataire professionnel admis à soumissionner.
Plateforme	Outil numérique administré ou piloté par O'SCOP pour gérer les Consultations, CPC, journaux, scores et exports.
Prix Total Rendu	Prix en euros HT incluant les éléments définis au Dossier: produit, transport, taxes non récupérables, frais ou autres coûts comparables.

TERME	DÉFINITION
Procès-Verbal	Document de clôture retraçant la procédure, les offres, incidents, scores, décisions et validations.
Registre CPC	Grand livre interne append-only retraçant chaque crédit, débit, recrédit, expiration et correction.
Tour	Période déterminée au cours de laquelle une offre peut être déposée ou améliorée.

ARTICLE 2 - OBJET, AUTONOMIE ET HIÉRARCHIE

2.1 Le Règlement définit les conditions d'accès, de participation, de paiement des services CPC, de soumission, d'évaluation, de clôture, d'attribution, de traçabilité et de contestation des Consultations organisées sur la Plateforme.

2.2 Il ne constitue ni un contrat de vente de Produits, ni une commande, ni une promesse d'achat, ni une garantie de volume ou de chiffre d'affaires. L'attribution ne devient ferme qu'après accomplissement des contrôles et émission du document commercial ou contractuel requis.

2.3 Le Règlement est distinct des conventions Fournisseur, Acheteur, d'agrégation de volumes, des attestations nominatives, des Bons de Commande, des CGV, de la RCR et du règlement FOGEDOM-SCIC.

2.4 Pour chaque Consultation, l'ordre de priorité est: dispositions impératives; Dossier de Consultation publié; présent Règlement; conditions générales de la Plateforme; conventions commerciales applicables. Un Dossier ne peut écarter une interdiction ou une protection impérative du présent Règlement.

2.5 Toute règle substantielle est figée lors de la publication. Une modification postérieure exige l'annulation ou la création d'une nouvelle version selon l'article 8.

ARTICLE 3 - GOUVERNANCE ET RÔLES D'O'SCOP ET DE KDMARCHE PRO

3.1 O'SCOP - opérateur de plateforme et conformité

- administre les comptes, le Registre CPC, les habilitations, les versions et le Journal d'Audit;
- gère les packs CPC et facture ses services numériques séparément;
- administre la Matrice d'Éligibilité et bloque les procédures non autorisées;
- assure la traçabilité, les exports, les procès-verbaux et la conservation;
- valide les Lots ORANGE selon les délégations définies;
- n'achète ni ne revend les Produits du seul fait du présent Règlement.

3.2 KDMARCHE PRO - organisateur économique

- définit le besoin, le Lot, les volumes, les spécifications et les conditions d'achat;
- propose les critères, pondérations, seuils de conformité et calendrier;
- contrôle la capacité et la conformité de l'Attributaire;
- motive et valide la décision d'attribution;
- émet ou fait émettre le Bon de Commande, l'attestation ou le contrat d'application requis;
- demeure responsable de la relation commerciale qu'elle porte.

3.3 Comité de Consultation

Pour les Consultations ORANGE, interterritoriales, sensibles ou comportant une dérogation au classement automatique, un Comité comprenant au minimum un représentant O'SCOP et un représentant KDMARCHE PRO valide la publication ou la décision. Toute personne en conflit d'intérêts se déporte.

ARTICLE 4 - CHAMP PROFESSIONNEL ET CONDITIONS D'ACCÈS

4.1 Le service est exclusivement réservé aux personnes agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Aucun consommateur ne peut participer.

4.2 Sauf invitation autorisée, le Participant doit être un Vendeur Pro actif et remplir cumulativement les conditions suivantes:

- abonnement et factures de service à jour;
- compte non suspendu;
- KYC/KYB et identité du représentant validés;
- documents légaux, assurances, agréments et certifications à jour;
- catégorie de Produits compatible avec le Lot;
- acceptation de la version applicable du Règlement et du Dossier;
- absence de sanction, conflit d'intérêts non traité ou incident bloquant.

4.3 Un statut de Participant invité peut être accordé par le Super Admin. Il n'emporte aucun avantage dans le classement et reste soumis aux mêmes contrôles.

4.4 Les Acheteurs, administrateurs, salariés ou prestataires intervenant dans l'organisation ne peuvent soumettre une offre, directement ou au moyen d'un compte lié.

ARTICLE 5 - MATRICE JURIDIQUE ROUGE / ORANGE / VERT

STATUT	EFFET TECHNIQUE	PROCÉDURE AUTORISÉE	VALIDATION
ROUGE	Blocage irréversible de l'enchère inversée	Offres scellées uniquement	Justification juridique enregistrée; aucun override administrateur
ORANGE	Publication bloquée jusqu'à validation	Offres scellées par défaut; enchère seulement si validée	Validation nominative, datée, motivée et versionnée
VERT	Publication possible	Enchère inversée ou offres scellées	Contrôles ordinaires préalables

5.1 La classification est réalisée par territoire, catégorie, référence ou Lot. Elle comporte le fondement, l'auteur, la date, la version, la date de révision et les pièces pertinentes.

5.2 Les produits relevant d'une interdiction d'enchères inversées à distance sont classés ROUGE. Le système interdit techniquement leur publication en mode dynamique.

5.3 Lorsqu'une qualification dépend de la composition, du degré de transformation, du territoire ou d'un texte non vérifié, le Lot est classé ORANGE.

5.4 La Matrice est revue périodiquement et à chaque évolution juridique. Une Consultation publiée conserve la version qui lui était applicable, sauf interdiction nouvelle imposant sa suspension.

5.5 La classification n'exonère pas l'Organisateur de vérifier le prix de cession abusivement bas, les règles agricoles ou alimentaires et les obligations propres au secteur.

ARTICLE 6 - TYPES DE CONSULTATIONS

6.1 Enchère Inversée

Réservée aux Lots VERTS ou aux Lots ORANGE expressément validés. Les offres sont exprimées en euros HT, améliorées au cours d'un nombre limité de Tours et classées de manière anonyme selon les critères publiés.

6.2 Offres Scellées

Utilisées pour les Lots ROUGES, les Lots ORANGE non validés en dynamique et tout Lot pour lequel l'Organisateur privilégie une offre unique ou des variantes contrôlées. Aucun classement ou contenu financier n'est révélé avant la clôture.

6.3 Procédures exclues

- tirage au sort ou départage aléatoire;
- système pay-per-bid;
- enchères fictives ou offres émises par l'Organisateur pour influencer les prix;
- consultation dont les règles essentielles ne sont pas publiées;
- utilisation des CPC comme prix, dépôt, garantie ou mise financière.

ARTICLE 7 - DOSSIER DE CONSULTATION ET TRANSPARENCE

7.1 Avant toute inscription et tout débit de CPC, le Dossier communique de façon transparente et non discriminatoire au minimum:

- référence, version, Organisateur et territoire;
- statut ROUGE, ORANGE ou VERT et type de procédure;
- Produits ou services, SKU/EAN, spécifications, conditionnements et volumes;
- conditions d'achat, livraison, Incoterm, taxes, monnaie et calendrier;
- prix de départ, plafond éventuel, pas minimal et règles de validité;
- critères détaillés, formules, barèmes et pondérations;
- coût CPC, nombre de Tours inclus et conditions de recrédit;
- dates d'inscription, d'ouverture, de clôture et durée de validité des offres;
- règles d'incident, annulation, attribution, contrôle et contestation;
- documents et certifications exigés.

7.2 Le Dossier précise si le classement affiché est fondé sur le seul Prix Total Rendu ou sur une note multicritère. Il identifie les données qui demeurent confidentielles.

7.3 Tout Participant accepte le Dossier dans sa version figée avant son inscription.

ARTICLE 8 - PUBLICATION, VERSIONNEMENT ET VERROUILLAGE

8.1 Une Consultation ne peut être publiée que si les champs obligatoires sont complétés, les critères totalisent 100 %, les dates sont cohérentes, le coût CPC est défini et les validations requises sont enregistrées.

8.2 Après publication, sont verrouillés: type de procédure, statut juridique, Lots, produits, volumes, dates, critères, pondérations, coût CPC, nombre de Tours, règles de clôture, départage et attribution.

8.3 Toute modification substantielle entraîne l'annulation de la version, le recrédit des CPC débités, la création d'une nouvelle version et une nouvelle acceptation.

8.4 Les corrections purement formelles n'affectant pas la concurrence peuvent être publiées sous forme de rectificatif horodaté, communiqué simultanément à tous les inscrits.

ARTICLE 9 - NATURE ET SÉPARATION DES CPC

9.1 Les CPC sont des unités contractuelles prépayées donnant accès à des services numériques fournis exclusivement par O'SCOP.

9.2 Ils sont nominatifs, non transférables, non cessibles, non convertibles en espèces et dépourvus de marché secondaire.

9.3 Ils ne peuvent servir à régler des Produits, une facture KDMARCHE, un Fournisseur, la RCR, FOGEDOM-SCIC, une assurance, une garantie, une pénalité ou un tiers.

9.4 Le nombre de CPC détenus ou achetés n'influence ni l'admission, ni le classement, ni le droit de vote coopératif, ni l'attribution.

9.5 Le terme crédit désigne une unité de service et non une créance monétaire disponible. Toute évolution vers une transférabilité, une conversion, une acceptation par un tiers ou un remboursement général en espèces est interdite sans analyse réglementaire préalable.

ARTICLE 10 - PACKS, TARIFS, VALIDITÉ ET FACTURATION

10.1 Les tarifs de lancement figurent à l'Annexe 1. Le Super Admin peut modifier les tarifs futurs, sans effet rétroactif sur les CPC déjà crédités.

10.2 Les prix sont exprimés en euros HT; taxes et TVA sont appliquées selon le régime territorial et fiscal effectivement applicable.

10.3 O'SCOP émet une facture ou un justificatif conforme pour le service numérique. Un reçu Stripe ne remplace pas une facture lorsque celle-ci est requise.

10.4 Les CPC payants sont valables douze mois par défaut. Le Participant est informé de leur échéance; une alerte est adressée au moins trente jours avant expiration lorsque cela est techniquement possible.

10.5 Les CPC promotionnels ou solidaires sont enregistrés séparément, peuvent avoir une validité différente et ne donnent lieu à aucun remboursement en espèces.

10.6 En cas d'arrêt définitif du service imputable à O'SCOP, les CPC payants non utilisés font l'objet d'une solution de remplacement, d'un report ou, à défaut, d'un remboursement proportionnel selon la décision et les obligations applicables.

ARTICLE 11 - PAIEMENT STRIPE ET CRÉDIT DES CPC

11.1 Les packs sont achetés par paiement ponctuel au moyen de Stripe Checkout ou d'une solution ultérieure expressément validée.

11.2 Le crédit des CPC n'intervient jamais sur la seule base du retour vers une page de succès. Il résulte d'un événement Stripe reçu et vérifié côté serveur, traité de manière idempotente et rapproché de la commande interne.

11.3 Chaque transaction comporte au minimum l'identifiant du Participant, le pack, la quantité de CPC, le territoire, la référence interne et les identifiants Stripe.

11.4 Les événements de paiement, échec, expiration, remboursement et contestation sont journalisés. Un même événement ne peut créditer les CPC qu'une seule fois.

11.5 En cas de remboursement ou chargeback, les CPC non consommés sont annulés. Si le solde est insuffisant, le compte peut être placé en régularisation ou suspendu jusqu'au règlement de la situation.

11.6 Les fonds versés à O'SCOP rémunèrent son service numérique et restent séparés de tout flux de marchandises ou de RCR.

ARTICLE 12 - REGISTRE CPC ET MOUVEMENTS

12.1 Le Registre CPC est append-only: aucune écriture validée n'est supprimée ou modifiée silencieusement. Toute correction est une nouvelle écriture de sens contraire ou d'ajustement.

12.2 Chaque mouvement enregistre: utilisateur, quantité, sens, type, solde avant, solde après, référence, date/heure serveur, auteur ou événement, motif et clé d'idempotence.

12.3 Les types minimaux sont: achat, attribution promotionnelle, débit d'inscription, débit de rapport, recrédit d'annulation, recrédit d'incident, expiration, correction motivée, annulation pour remboursement ou contestation.

12.4 La consommation suit les crédits expirant le plus tôt, selon les règles publiées. Le solde affiché dans le Dashboard doit être rapprochable avec la somme des écritures.

12.5 Toute attribution manuelle par un administrateur exige un motif, une pièce ou référence, une validation selon le seuil interne et une piste d'audit.

ARTICLE 13 - INSCRIPTION ET DÉBIT FORFAITAIRE

13.1 Le coût est affiché avant l'inscription. Le Participant doit consulter le Dossier, accepter les règles et confirmer expressément le débit.

13.2 Le débit est forfaitaire et unique pour la Consultation. Il comprend jusqu'à trois Tours par défaut. Aucun CPC supplémentaire n'est consommé à chaque offre ou baisse de prix.

13.3 Un service facultatif distinct, tel qu'un rapport d'analyse, peut donner lieu à un débit séparé annoncé avant commande.

13.4 L'inscription est effective lorsque le débit CPC est enregistré et qu'un accusé de réception est délivré.

13.5 Un Participant insuffisamment provisionné ne peut s'inscrire; aucun solde négatif volontaire n'est autorisé.

ARTICLE 14 - ENCHÈRES INVERSÉES

14.1 Les offres sont exprimées en euros HT et déposées pendant les Tours prévus. La dernière offre valide d'un Participant remplace sa précédente offre pour le classement final, sans effacer l'historique.

14.2 L'identité des concurrents demeure masquée pendant la procédure. Le Dossier peut afficher le rang, l'écart avec la meilleure offre ou un indicateur anonymisé.

14.3 Le pas minimal, les bornes, la durée, le nombre de Tours et la règle de clôture sont définis avant l'ouverture.

14.4 La V1 utilise une clôture à heure serveur fixe. Toute fonction de prolongation anti-sniping doit être déterministe et publiée préalablement.

14.5 Aucun Participant n'est obligé d'améliorer son offre. Une offre anormalement basse ou économiquement incohérente peut faire l'objet d'une demande de justification et d'un contrôle documenté.

14.6 Le prix le plus bas ne crée pas automatiquement un droit à attribution lorsqu'un score multicritère est prévu.

ARTICLE 15 - OFFRES SCELLÉES

15.1 Le Participant dépose une offre unique ou les variantes autorisées avant la clôture. Il peut remplacer son offre avant l'échéance; seule la dernière version valide est ouverte, les empreintes antérieures restant archivées.

15.2 Les offres ne sont pas accessibles avant la clôture. Les permissions, journaux et, lorsque possible, le chiffrement empêchent tout accès anticipé.

15.3 Toute procédure de secours ou accès exceptionnel break glass exige un double contrôle, une motivation, une notification et une inscription au Procès-Verbal.

15.4 L'ouverture est simultanée, horodatée et validée par au moins deux personnes habilitées pour les Lots sensibles ou ORANGE.

15.5 Aucun classement, meilleur prix ou contenu financier concurrent n'est communiqué avant l'ouverture régulière.

ARTICLE 16 - ÉVALUATION MULTICRITÈRE

16.1 Les pondérations initiales sont: Prix total rendu 35 %, Qualité et conformité 20 %, Disponibilité 15 %, Logistique et délais 15 %, Impact territorial et ESS 10 %, Traçabilité 5 %. Elles sont modifiables avant publication uniquement et totalisent toujours 100 %.

16.2 Chaque critère comporte une définition, une formule, un barème, ses données sources et les justificatifs exigés.

16.3 À titre de formule par défaut, la note prix peut être calculée: Note Prix = 100 x prix admissible le plus bas / prix du Participant. Toute autre formule est publiée.

16.4 L'impact territorial et ESS repose sur des éléments objectifs et proportionnés; il ne doit pas être utilisé comme discrimination géographique déguisée.

16.5 En cas d'égalité, le départage s'effectue successivement par qualité, logistique, disponibilité, traçabilité puis ancienneté de l'offre valide. Aucun hasard n'est utilisé.

16.6 Une attribution différente du premier classement exige une motivation écrite, les pièces utiles, une double validation et une mention au Procès-Verbal.

ARTICLE 17 - CLÔTURE, INCIDENTS ET SUSPENSION

17.1 L'heure du serveur de la Plateforme fait foi. Les interfaces peuvent afficher l'heure locale du territoire à titre informatif.

17.2 Une offre n'est valide qu'après accusé de réception serveur. Le Participant demeure responsable de sa connexion, de son matériel et du dépôt suffisamment anticipé.

17.3 En cas d'incident majeur imputable à la Plateforme, l'Organisateur peut suspendre, prolonger selon une règle commune, reprogrammer ou annuler. La décision est simultanément communiquée à tous les Participants.

17.4 Un incident affectant un seul Participant ne justifie pas nécessairement la prolongation, sauf preuve d'un dysfonctionnement de la Plateforme ou rupture d'égalité.

17.5 Les incidents, mesures correctives et impacts sont consignés dans le Journal d'Audit et le Procès-Verbal.

ARTICLE 18 - ATTRIBUTION ET CONTRACTUALISATION

18.1 Le classement calculé est provisoire. L'attribution est subordonnée à la vérification de l'offre, de la capacité, des documents, des assurances, des sanctions, des références et de l'absence de conflit d'intérêts.

18.2 L'attribution est décidée par KDMARCHE PRO ou l'acheteur identifié au Dossier et validée selon les délégations.

18.3 L'attribution ne constitue ni paiement, ni facture, ni commande définitive, ni constitution ou mobilisation de RCR. Elle donne lieu à un Bon de Commande, une attestation nominative ou un contrat d'application lorsque requis.

18.4 Le document post-attribution peut reprendre automatiquement: fournisseur, produits, SKU/EAN, volumes, prix, montants, territoire, dates, calendrier, référence de Consultation et référence FOGEDOM-RCR lorsqu'elle est applicable.

18.5 Le Participant maintient son offre pendant la durée de validité fixée au Dossier.

ARTICLE 19 - INFORMATION POST-ATTRIBUTION ET DÉFAILLANCE

19.1 À l'issue d'une Enchère Inversée, l'identité de l'Attributaire est communiquée au Participant qui en fait la demande, dans les limites du droit applicable et du secret des affaires.

19.2 La demande et la réponse sont enregistrées. Les autres informations commerciales ne sont communiquées que lorsqu'une obligation ou le Dossier le prévoit.

19.3 Si l'Attributaire est défaillant, aucun Participant classé suivant n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère. Une nouvelle proposition ou procédure peut être organisée.

ARTICLE 20 - ANNULATION, SANS SUITE ET RECRÉDIT

20.1 L'Organisateur peut déclarer une Consultation sans suite pour motif légitime, notamment changement du besoin, insuffisance de concurrence, non-conformité générale, budget, incident majeur ou risque juridique.

20.2 En cas d'annulation imputable à O'SCOP ou KDMARCHE PRO avant attribution, les CPC débités pour l'accès sont recrédités automatiquement.

20.3 En cas d'exclusion imputable au Participant, de fraude, de fausse déclaration ou de retrait volontaire après ouverture, aucun recrédit n'est dû, sauf décision motivée.

20.4 Le recrédit restitue des CPC et non des euros. Un remboursement monétaire ne s'applique que dans les cas prévus à l'article 10.6, par la loi ou par une décision expresse.

20.5 L'annulation et son motif sont journalisés et communiqués simultanément.

ARTICLE 21 - TRAÇABILITÉ, PROCÈS-VERBAL ET CONSERVATION

21.1 Le Journal d'Audit enregistre au minimum: création, classification, validations, publication, inscriptions, CPC, offres, accès sensibles, incidents, clôture, calculs, décisions, annulations, exports et demandes d'information.

21.2 Les événements sont horodatés, attribués à un auteur ou système, versionnés et protégés contre la suppression non tracée.

21.3 O'SCOP conserve l'enregistrement du déroulement d'une enchère pendant au moins un an. La durée contractuelle cible est de cinq ans, sous réserve des obligations de minimisation, de sécurité et des durées légales applicables.

21.4 Un Procès-Verbal PDF est généré à la clôture et comprend: référence, version, catégorie juridique, participants, chronologie, offres finales, critères, scores, incidents, décision, motivation, validations et empreinte numérique.

21.5 Les exports CSV/JSON et le PDF doivent permettre un audit et un rapprochement sans exposer inutilement les secrets d'affaires des concurrents.

ARTICLE 22 - CONCURRENCE, FRAUDE ET INTÉGRITÉ

- concertation sur les prix, partage de marchés ou rotation d'attributaires;
- usage de plusieurs comptes liés pour simuler la concurrence;
- offres fictives, robots non déclarés ou faux Participants;
- échange d'informations concurrentielles sensibles en dehors des données autorisées;
- accès anticipé, altération, destruction ou exfiltration d'offres;
- corruption, conflit d'intérêts dissimulé ou avantage indu;
- baisse artificielle des prix par information mensongère ou moyen frauduleux.

22.1 Toute suspicion peut entraîner gel, enquête, demande de justificatifs, suspension ou exclusion, sans préjudice des signalements et recours.

22.2 Les règles d'algorithme, de scoring et de visibilité doivent être identiques pour les Participants placés dans une situation comparable.

ARTICLE 23 - CONFIDENTIALITÉ, DONNÉES ET SECRET DES AFFAIRES

23.1 Les Dossiers non publics, offres, prix, volumes, marges, documents techniques, scores détaillés et journaux sont confidentiels, sous réserve des communications légales et de l'identité de l'Attributaire dans les cas prévus.

23.2 Les accès sont limités selon le principe du besoin d'en connaître. Les administrateurs sensibles utilisent une authentification renforcée.

23.3 Les rôles de responsable de traitement et de sous-traitant, les finalités, bases, destinataires, droits et durées sont précisés dans la politique de confidentialité et les accords RGPD applicables.

23.4 Les données agrégées ou anonymisées peuvent être utilisées pour le reporting ESS, l'analyse territoriale et l'amélioration du service, sans révéler un secret d'affaires.

23.5 Tout incident de sécurité pertinent est traité et notifié selon les règles applicables.

ARTICLE 24 - SÉPARATION AVEC LES CONVENTIONS ET FOGEDOM-SCIC

FLUX / REGISTRE	OBJET	ÉMETTEUR / PORTEUR	INTERDICTION DE CONFUSION
CPC	Service numérique de consultation	O'SCOP	Pas de paiement de Produits; pas de RCR
Marchandises	Achat et vente de Produits	KDMARCHE PRO / Fournisseur selon schéma	Pas de comptabilisation comme CPC
RCR	Retenue contributive remboursable individualisée	FOGEDOM-SCIC / PFH selon convention	Aucun financement par CPC
FOGEDOM-SCIC	Gouvernance coopérative et maîtrise de destination	O'SCOP au travers du Fonds	Registre et décisions séparés

24.1 L'accès payant à une Consultation ne vaut ni adhésion à FOGEDOM-SCIC, ni constitution de RCR, ni acceptation d'une convention d'achat ou d'approvisionnement.

24.2 La RCR ne devient applicable qu'après acceptation des documents contractuels requis et sur les factures éligibles selon son propre workflow.

24.3 Une fraction des ressources propres d'O'SCOP peut être affectée ultérieurement à une action ESS par décision de gouvernance distincte, sans modifier la nature des CPC ni les droits des Participants.

ARTICLE 25 - COMMANDE PUBLIQUE ET PÉRIMÈTRES EXCLUS

25.1 Le présent Règlement concerne des achats privés B2B. Il ne remplace pas les procédures du Code de la commande publique.

25.2 Lorsqu'un acheteur public utilise une fonctionnalité de la Plateforme, un règlement spécifique validé doit être activé. Les documents de la consultation et l'accès à la candidature ne peuvent être subordonnés au paiement de CPC lorsque les règles de commande publique imposent la gratuité.

25.3 Le module CPC est désactivé par défaut pour les Consultations qualifiées de commande publique.

ARTICLE 26 - RESPONSABILITÉ ET DISPONIBILITÉ DU SERVICE

26.1 O'SCOP répond de ses propres prestations numériques, sans garantir une disponibilité absolue, une attribution, un volume ou un chiffre d'affaires.

26.2 KDMARCHE PRO répond de la définition du besoin, des conditions d'achat, de l'attribution et des actes commerciaux qu'elle réalise.

26.3 Le Participant répond de l'exactitude, de la licéité et de la faisabilité de son offre, de ses documents, de sa capacité et de l'usage de ses identifiants.

26.4 Chaque acteur prend des mesures de sécurité raisonnables. Les opérations effectuées avec des identifiants valides sont réputées provenir du compte concerné, sous réserve d'une contestation documentée.

26.5 Le plafond de responsabilité relatif au service CPC est fixé à [À COMPLÉTER], sauf dol, faute lourde, atteinte corporelle, violation de données, confidentialité, propriété intellectuelle ou obligation non plafonnée.

26.6 Aucun dommage indirect, perte d'opportunité, perte de marge espérée ou coût d'une offre non retenue n'est indemnisé, sauf disposition impérative ou faute qualifiée.

ARTICLE 27 - DURÉE, MODIFICATION ET SUSPENSION

27.1 Le Règlement entre en vigueur à la date indiquée en couverture pour une durée indéterminée.

27.2 O'SCOP peut le modifier pour les besoins du service, de la conformité ou de la sécurité. Les changements substantiels sont notifiés et exigent une nouvelle acceptation avant toute inscription future.

27.3 Une modification n'affecte pas rétroactivement une Consultation publiée, sauf règle impérative, sécurité ou nécessité de préserver l'égalité; dans ce cas la procédure est suspendue ou annulée.

27.4 O'SCOP peut suspendre un compte en cas d'impayé, chargeback, fraude, documents expirés, atteinte à la sécurité ou manquement grave. La suspension est motivée et notifiée.

27.5 La résiliation d'un compte n'efface ni les obligations, ni le Journal d'Audit, ni les opérations CPC nécessaires à la preuve et aux rapprochements.

ARTICLE 28 - PREUVE ET ACCEPTATION ÉLECTRONIQUE

28.1 Le Participant accepte le Règlement et chaque Dossier par un mécanisme électronique permettant son identification, l'enregistrement de la version, la date, l'heure et l'intégrité du document.

28.2 Les journaux, accusés, offres, empreintes, événements Stripe, exports, emails et validations électroniques constituent des éléments de preuve entre professionnels, sous réserve de la preuve contraire.

28.3 Le Participant peut télécharger ou conserver la version acceptée sur un support durable.

28.4 Les actions sensibles peuvent exiger une authentification renforcée, une signature électronique ou une double validation.

ARTICLE 29 - DROIT APPLICABLE ET LITIGES

29.1 Le Règlement est soumis au droit français, sous réserve des règles territoriales impératives applicables.

29.2 Toute contestation relative à une inscription, une offre, un score, une attribution ou un mouvement CPC est notifiée dans les [5] Jours Ouvrés suivant sa mise à disposition, avec justificatifs.

29.3 Les Parties tentent une résolution amiable pendant [15] Jours Ouvrés. Elles peuvent saisir le Médiateur des entreprises ou un médiateur indépendant d'un commun accord.

29.4 CLAUSE DE JURIDICTION - À COMPLÉTER ET À LAISSER TRÈS APPARENTE: sous réserve de sa validité, tout litige relève du tribunal de commerce de [À COMPLÉTER]. À défaut, les règles de droit commun s'appliquent.

APPROBATION DU RÈGLEMENT ET ADHÉSION DES PARTICIPANTS

Le présent Règlement est approuvé par O'SCOP et KDMARCHE PRO. Chaque Participant y adhère électroniquement avant sa première inscription et à chaque modification substantielle.

POUR O'SCOP	POUR KDMARCHE PRO
Nom: [À COMPLÉTER] Qualité: [À COMPLÉTER] Date: [À COMPLÉTER] Signature:	Nom: [À COMPLÉTER] Qualité: [À COMPLÉTER] Date: [À COMPLÉTER] Signature:

TRACE D'ADHÉSION ÉLECTRONIQUE DU PARTICIPANT

CHAMP	VALEUR
Dénomination / SIREN	[À COMPLÉTER]
Représentant	[À COMPLÉTER]
Compte utilisateur	[À COMPLÉTER]
Version acceptée	1.0 - 19 juillet 2026
Date / heure serveur	[À COMPLÉTER]
Adresse IP / identifiant de session	[À COMPLÉTER selon politique de confidentialité]
Empreinte du document	[À COMPLÉTER]
Preuve d'acceptation	[Case cochée / signature électronique / autre]

ANNEXE 1 - TARIFS ET RÈGLES DES PACKS CPC

PACK / SERVICE	PRIX HT / COÛT	VALIDITÉ / INCLUS	OBSERVATIONS
Pack Starter - 50 CPC	25 EUR HT	12 mois	Produit Stripe distinct; tarif administrable
Pack Pro - 150 CPC	60 EUR HT	12 mois	Produit Stripe distinct; tarif administrable
Pack Massif - 500 CPC	150 EUR HT	12 mois	Produit Stripe distinct; tarif administrable
Consultation standard	20 CPC	Jusqu'à 3 Tours	Débit forfaitaire unique
Consultation interterritoriale	40 CPC	Jusqu'à 3 Tours	Débit forfaitaire unique
Rapport d'analyse	10 CPC	Un rapport	Service facultatif distinct
Annulation organisateur	Recrédit intégral	Même quantité	Pas de remboursement monétaire par défaut

Règle de gouvernance tarifaire: toute modification est datée, versionnée et applicable aux achats futurs. Les prix affichés au moment du paiement font foi. Les CPC déjà acquis conservent leur quantité et leur date d'expiration.

Règle ESS: O'SCOP peut attribuer des CPC solidaires ou promotionnels à de petites structures, producteurs locaux ou participants à un programme d'accompagnement, sans créer une priorité d'attribution. Chaque attribution est motivée et tracée.

ANNEXE 2 - MATRICE D'ÉLIGIBILITÉ JURIDIQUE DES PRODUITS

TERRITOIRE	CATÉGORIE / SKU	PRODUIT / SERVICE	FONDEMENT / ANALYSE	STATUT	PROCÉDURE	VALIDATEUR / DATE	RÉVISION
[]	[]	[]	[]	ROUGE / ORANGE / VERT	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	ROUGE / ORANGE / VERT	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	ROUGE / ORANGE / VERT	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	ROUGE / ORANGE / VERT	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	ROUGE / ORANGE / VERT	[]	[]	[]

RÈGLE DE BLOCAGE

ROUGE: l'API et l'interface refusent le mode Enchère Inversée. ORANGE: la publication reste impossible sans validation juridique. VERT: la procédure dynamique est possible sous réserve du Dossier et des contrôles ordinaires.

ANNEXE 3 - FICHE DE CRÉATION D'UNE CONSULTATION

PARAMÈTRE	VALEUR À COMPLÉTER
Référence / version	[]
Organisateur / Acheteur	[]
Territoire(s)	[]
Type	Enchère Inversée / Offres Scellées
Statut juridique	ROUGE / ORANGE / VERT
Matrice / version	[]
Catégorie / Produits / SKU	[]
Volumes / unités	[]
Prix de départ / plafond / pas	[]
Incoterm / lieu / taxes	[]
Inscription ouverture / clôture	[]
Validité des offres	[]
Coût CPC	[]
Nombre de Tours	[]
Critères / pondérations	[]
Règle de départage	[]
Règle incident / annulation	[]
Documents obligatoires	[]
Validation O'SCOP	[Nom / date / version]
Validation KDMARCHE	[Nom / date / version]

ÉTATS DU WORKFLOW

MACHINE À ÉTATS

BROUILLON -> EN VALIDATION -> VALIDÉE -> PUBLIÉE -> INSCRIPTIONS OUVERTES -> EN COURS -> CLÔTURÉE -> EN ÉVALUATION -> ATTRIBUÉE / SANS SUITE / ANNULÉE -> ARCHIVÉE

ANNEXE 4 - MATRICE D'ÉVALUATION MULTICRITÈRE

CRITÈRE	POIDS PAR DÉFAUT	FORMULE / BARÈME	SOURCE / JUSTIFICATIF	NOTE 0-100
Prix total rendu	35 %	100 x prix admissible le plus bas / prix candidat	Offre financière et coûts inclus	[]
Qualité / conformité	20 %	Barème publié	Fiches, certifications, échantillons	[]
Disponibilité	15 %	Capacité et volume mobilisable	Stocks / capacité / attestations	[]
Logistique / délais	15 %	SLA, lead time, fiabilité	Plan logistique / historique	[]
Impact territorial / ESS	10 %	Critères objectifs non discriminatoires	Emploi, chaîne, environnement	[]
Traçabilité	5 %	Données, origine, lots, reporting	Systèmes et pièces	[]

Note totale = somme de chaque note (0 à 100) multipliée par sa pondération. Toute pondération différente doit être publiée et totaliser 100 %.

DÉPARTAGE DÉTERMINISTE

- 1. meilleure note Qualité;
- 2. meilleure note Logistique;
- 3. meilleure note Disponibilité;
- 4. meilleure note Traçabilité;
- 5. offre valide la plus anciennement horodatée.

ANNEXE 5 - REGISTRE CPC ET RÈGLES DE RAPPROCHEMENT

CHAMP DU MOUVEMENT	EXIGENCE
Identifiant écriture	Unique et immuable
Compte Participant	Identifiant interne + identité entreprise
Type	Achat / promotion / débit / recrédit / expiration / correction / remboursement
Quantité	Entier positif ou négatif selon le type
Solde avant / après	Calculé et vérifiable
Référence	Pack, Consultation, rapport, incident ou remboursement
Stripe	checkout_session / payment_intent / charge / refund / dispute selon le cas
Horodatage	Heure serveur, fuseau et UTC
Auteur	Système, administrateur ou webhook
Motif	Obligatoire pour correction ou attribution manuelle
Idempotence	Clé unique empêchant le double traitement
Preuve	Événement, facture, décision ou pièce liée

CONTRÔLES PÉRIODIQUES

- solde utilisateur = somme des écritures;
- packs payés = transactions Stripe rapprochées;
- aucun événement Stripe crédité deux fois;
- toute expiration annoncée et journalisée;
- toute correction administrative motivée;
- compte en solde négatif signalé et traité.

ANNEXE 6 - WORKFLOW STRIPE ET ÉVÉNEMENTS TECHNIQUES

FLUX

Participant -> Stripe Checkout O'SCOP -> webhook vérifié -> écriture Registre CPC -> facture O'SCOP -> solde CPC disponible

ÉTAPE	ACTION / CONTRÔLE	RÉSULTAT
1. Création	Session Checkout créée côté serveur avec métadonnées	Référence interne + URL de paiement
2. Paiement	Participant paie sur Stripe	Aucun CPC crédité au seul retour navigateur
3. Webhook	Signature vérifiée; événement stocké; idempotence	Événement accepté ou rejeté
4. Confirmation	Statut de paiement confirmé	Crédit CPC unique
5. Facture	Facture ou justificatif O'SCOP généré	Document téléchargeable
6. Remboursement	Refund / dispute rapproché	Annulation CPC non consommés; régularisation
7. Audit	Rapprochement Stripe / commandes / Registre	Écarts signalés

ÉVÉNEMENTS MINIMAUX À TRAITER

- checkout.session.completed
- checkout.session.async_payment_succeeded
- checkout.session.async_payment_failed
- checkout.session.expired
- payment_intent.succeeded
- payment_intent.payment_failed
- charge.refunded / refund.updated
- charge.dispute.created / updated / closed

La liste exacte dépend des moyens de paiement activés. Le crédit opérationnel doit se fonder sur l'événement pertinent confirmant le paiement effectivement réussi.

ANNEXE 7 - JOURNAL D'AUDIT ET PROCÈS-VERBAL DE CLÔTURE

A. ÉVÉNEMENTS À JOURNALISER

DOMAINE	ÉVÉNEMENTS MINIMAUX
Gouvernance	création, classification, validation, publication, version, rectificatif
Participants	admission, exclusion, inscription, acceptation, rôle, conflit d'intérêts
CPC	achat, débit, recrédit, expiration, correction, remboursement, chargeback
Offres	dépôt, remplacement, accusé, ouverture, accès break glass, classement
Technique	incident, latence, indisponibilité, suspension, reprise, clôture
Décision	scores, contrôles, attribution, dérogation, sans suite, annulation
Information	demande d'identité de l'Attributaire, réponse, export, contestation

B. MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL

CHAMP	CONTENU
Référence / version	[]
Statut juridique / procédure	[]
Dates et heure serveur	[]
Participants admis / inscrits	[]
Coût CPC et mouvements	[]
Offres finales / empreintes	[]
Critères / pondérations / formules	[]
Scores et classement	[]
Incidents / décisions	[]
Attributaire et motivation	[]
Validations	[]
Empreinte du PDF	[]

ANNEXE 8 - CHECKLIST DE PUBLICATION ET TESTS DE RECETTE

- ☐ Identité et habilitations de l'Organisateur vérifiées.
- ☐ Lot classé ROUGE / ORANGE / VERT avec version et fondement.
- ☐ Blocage technique ROUGE testé.
- ☐ Validation ORANGE requise et testée.
- ☐ Dossier complet et règles visibles avant débit CPC.
- ☐ Critères et pondérations totalisent 100 %.
- ☐ Coût CPC, nombre de Tours et règles de recrédit publiés.
- ☐ Paramètres figés après publication.
- ☐ Débit CPC idempotent et accusé d'inscription généré.
- ☐ Aucun pay-per-bid possible.
- ☐ Offres exprimées en euros HT.
- ☐ Offres scellées inaccessibles avant clôture.
- ☐ Horloge serveur et clôture automatique testées.
- ☐ Départage sans hasard.
- ☐ Dérogation au classement soumise à double validation.
- ☐ Annulation entraîne le recrédit attendu.
- ☐ Webhook Stripe signé, rejouable sans double crédit.
- ☐ Refund / chargeback testés.
- ☐ Journal d'audit non destructif exportable.
- ☐ PV PDF complet et empreinte générée.
- ☐ Séparation CPC / marchandises / RCR vérifiée.
- ☐ Commande publique: CPC désactivés.
- ☐ RGPD, sécurité, confidentialité et durées validés.
- ☐ Validation finale par juriste et responsable produit.

ANNEXE 9 - RÉFÉRENCES JURIDIQUES OFFICIELLES

NATURE DE CETTE ANNEXE

Les références sont informatives et doivent être revérifiées à la date de chaque publication, selon le territoire, la qualification du Lot et le rôle réel de chaque acteur.

Code de commerce, article L.442-8	Règles, nullité, transparence, identité de l'attributaire, enregistrement d'un an et interdictions sectorielles	Consulter
Code de commerce, article L.442-7	Prix de cession abusivement bas pour produits agricoles et denrées alimentaires	Consulter
Code de commerce, article L.442-1	Avantage sans contrepartie et déséquilibre significatif	Consulter
Code de commerce, article L.420-1	Ententes et pratiques faussant la concurrence	Consulter
Code monétaire et financier, articles L.521-1 et L.521-2	Prestataires habilités et interdiction de fournir habituellement des services de paiement sans statut	Consulter
Code civil, articles 1366 et 1367	Écrit et signature électroniques	Consulter
Code civil, article 1375	Pluralité d'originaux et exemplaire électronique durable	Consulter
Code civil, article 2224	Prescription de droit commun de cinq ans	Consulter
Code de la commande publique, article R.2132-2	Mise à disposition gratuite des documents de consultation	Consulter
Stripe - Checkout Sessions	Paiements ponctuels et événements de Checkout	Consulter
Stripe - Webhooks	Réception et sécurisation des événements Stripe	Consulter

VALIDATION AVANT MISE EN PRODUCTION

- faire valider le périmètre des produits alimentaires et agricoles;
- confirmer l'applicabilité territoriale des textes;
- valider la qualification fiscale des packs CPC;
- valider les CGU, la politique de confidentialité et le traitement des données;
- valider la configuration Stripe et les événements;
- faire tester le blocage ROUGE et la validation ORANGE;
- vérifier la concurrence, les prix bas et l'absence de mécanisme aléatoire;
- faire valider la version finale par l'avocat, l'expert-comptable et le responsable sécurité.

FIN DU RÈGLEMENT AUTONOME - VERSION 1.0